

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 406/2535

พันโทเสกสิทธิ สว่างศรี

โจทก์

นายจรัส หมดปัญญา

จำเลย

พันโทเสกสิทธิ สว่างศรี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

ความว่า โจทก์ฎีกาและขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้น ได้สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า โจทก์เป็นคนยากจน โจทก์และกองมรดกไม่มี ทรัพย์สินหรือเงินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ คดีนี้โจทก์ได้ขอ ดำเนินคดีอย่างคนอนาถามาตั้งแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ และคดีมีเหตุผลอันสมควรฎีกาต่อศาล โปรดอนุญาตให้โจทก์ ดำเนินคดีในชั้นฎีกาอย่างคนอนาถาด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 163)

โจทก์ฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาขอให้บังคับจำเลย โดยที่ดินโฉนดเลขที่ 1241 ตำบลหนองบอน (พระโขนงฝั่งใต้) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร(แขวงเมืองนครเขื่อนขันธ์)ที่ดินโฉนดเลขที่3061ตำบลวันดสมนัสวิหาร (นางเลิ้ง)อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย(ดุสิต) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างตึกแถว ห้องเลขที่ 344 ถนนดำรงรักษ์ ที่ดินโฉนดเลขที่ 3752 ตำบลบึงน้ำรักษ์ (คลองซอยที่ 15 ฝั่งตะวันออก)อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่ดินโฉนดเลขที่ 749ตำบล (คลองซอยที่ 8 ฝั่งตะวันออก) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ธัญญาบุรี) ให้แก่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเปี้ยว สว่างศรี ครึ่ง

หนึ่งของที่ดินทั้งหมด หากไม่ยอมโอนให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ถ้าไม่สามารถโอนที่ดิน ทั้งสี่แปลงดังกล่าวได้ ให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 11,257,225 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 11,257,225 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะโอนที่ดิน ทั้งสี่แปลงดังกล่าวหรือชำระเงินแทนให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ในประเด็นข้ออื่นที่ยังมิได้วินิจฉัย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 138 แผ่นที่ 3,138แผ่นที่ 1,158)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 160)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามทางไต่สวนยังไม่พอพียงว่าจำเลยเป็นคนยากจน ไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกา ให้ยกคำร้อง ถ้าจำเลยประสงค์จะฎีกาให้จำเลยชำระค่าธรรมเนียมศาล ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้

พิจารณาแล้ว ตามทางใต้สวนยังไม่พอฟังว่าจำเลยเป็นคนยากจน ไม่มี
ทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกา ให้ยกคำร้อง ถ้าจำเลยประสงค์จะ
ฎีกาให้จำเลยชำระค่าธรรมเนียมศาล ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>